

KÉTBODONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
NÓGRÁDSÁPI KIRENDELTSÉGE
26185 NÓGRÁDSÁP, HUNYADI ÚT 7/II.
Tel/fax: 35/380-936,
E-mail: polnog@t-online.hu

Szám: -2/2013.

Ea.:

Tárgy: és felesége
Nógrádsáp külterület 0 hrsz alatti ingatlanukon
házi szennyvíztisztító berendezés
telepítéséhez engedély megadása..

HATÁROZAT

és felesége (né szül:) 10 Budapest,
szám alatti lakosok kérelmére, a tulajdonukban lévő
Nógrádsáp külterület, 0 hrsz-ú ingatlanon – a mellékelt benyújtott, műszaki tervek szerint – 500m³/év mennyiségűt nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló A. B. Clear 6 típusú biológiai szennyvíztisztító berendezés telepítését engedélyezem.

1. Az építetők csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - műszaki tervdokumentáció birtokában - az engedély érvényességének időtartama alatt a 253/1997.(XII.20.) számú az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltak betartásával végezhet építési tevékenységet. Az építési engedélytől csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának. Az engedélytől eltérő építési munka végzése esetén az építető (beruházó, kivitelező) szabálysértési bírsággal sújtható!
2. Ez az engedély érvényét veszti, ha a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, és a kezdést Hatóságomnál nem jelentették be. Az érvényességi idő alatt megkezdett építési tevékenység esetén az engedély érvényét veszti, ha a kezdéstől számított öt éven belül a létesítmény használati engedély megadására nem válik alkalmassá.
3. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.
4. Jelen engedély az építési munkával kapcsolatos polgári igényt nem dönti el, és nem mentesít az építéssel kapcsolatosan esetleg szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
5. Az építési munkák végzését az építetők saját felelősségükre és veszélyükre - a birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül - folytathatnak. Amennyiben a házi szennyvíz elszikkasztását szolgáló kisberendezés létesítése során a szomszédos ingatlanokban, épületekben kár keletkezne, azt az engedélyes köteles haladéktalanul helyreállítani, illetve az okozott kárt megtéríteni!
6. Az engedélyt az építetők jogutódja csak akkor használhatja fel, ha a jogutódlást hatóságomnak előzetesen bejelentették és e tényről hatóságom rendelkezett.

7. Közterületen csak az önkormányzat (jegyző) engedélyével lehet építési anyagot tárolni, az építési hulladékot el kell szállítani az erre kijelölt helyre a használatbavételi engedély megkéréséig.
8. Az építetőknek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor a használatbavételi engedélyt meg kell kérniük hatóságomnál. Használatbavételi engedély hiányában a szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény nem szabad használni.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt a műszaki tervdokumentációba való betekintést hivatalomban ügyfélfogadási időben biztosítom.

Határozatom ellen – kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Nógrád megyei Kormányhivatal (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) címzett, de hatóságomnál benyújtandó (Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsápi Kirendeltsége 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékköteles, az illetéket 10.000.- Ft összegű illetékbélyegben a fellebbezés előterjesztésekor kell leróni.

INDOKOLÁS

és felesége 10 Budapest, szám alatti lakosok 2013. május 02.-án kérelmet nyújtott be, a tulajdonukban lévő Nógrádsáp külterület 0 hrsz-ú, ingatlanon 500m³/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló A.B. Clear 6 típusú biológiai szennyvíztisztító berendezés telepítésére.

A rendelkezésemre álló adatok és helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a Nógrádsáp külterület 0 hrsz-ú, ingatlanon tervezett 500m³/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló A.B. Clear 6 típusú szennyvíztisztító berendezés telepítése Nógrádsáp község településrendezési tervében és HÉSZ előírásaival nem ellentétes. Az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, illetve az ingatlanok a településen kiépített szennyvízközműbe történő bekötése a nagy távolság miatt a megvalósítás műszaki költségeihez képest aránytalanul nagy költséggel jár. A tervezői nyilatkozata alapján a talaj szikkasztásra alkalmas, talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja, a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet. Érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak. Nógrádsáp Községi Önkormányzat képviselője a kisberendezés telepítéséhez hozzájárult. Mindezek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam egyben a szennyvíztisztító berendezés telepítéséhez az engedélyt megadtam.

A határozatom meghozatalánál az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 36.§-ban foglaltak szerint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 24.§ (1) bekezdés b) pontja valamint (2) bekezdése és a helyi építési szabályzatban foglaltakat vettem figyelembe.

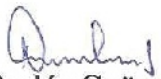
A határozattal szembeni fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. (Ket.) törvény 98. §. (1) továbbá a 99.§ (1) és 102.§(1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, XIII. melléklet 2.a) pontja alapján állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

Nógrádsáp, 2013. május 02.




Dudás György
Jegyző

W

Helyszínről
m = 1 :
1000

Tervező:

OTN:É

Éftertäck:
és neje

10 Вр.

